

עין משפט
גד מצוה

קיא:

לֵאחֹר שְׁשִׁים יום מבקשים ממנו שיחַלוץ ָּֿהּ. ואס תאמר מה הוא מפסיד אס חולץ לה ולמה אין כופין כדי להמירה ויש לומר שהוא מתנייש צבית דין לחלוץ לה שמרוק בפניו:
לֵאחֹר מירת בעֲדָה מבקשים ממנו שיחַלוץ ָּֿהּ. ולא אמרינן כופין שנמן אִכְנַע זין

שיניה שלא היפר לה שהרי אין יכול להפר עד שיצעול ואי סבירא ליה דמאי מיפר דפלוגמא היא גגדריס צפ' נערה (דף עד.) ומייתי לה צפ' ארצעה אחין (לעיל ד' כט:) סבירא ליה כמ"ד צכמוצות (דף נט:) היא נתנה אִכְנַע זין שיניה ולהכי מבקשים ולא כופין: **קרי' כאן** יִלְהָקִים לֵאחִיו שם בישראַל והאי לאו בר הכי הוא. ואע"פ שינא לכלל הקמת שס לא מהניא כיון שלא היה לו שעת הכושר כי היכי דפסלינן צהערל (לעיל דף עט:) סריס חמה שלא היה לו שעת הכושר אע"פ (לעיל ב.) צצמינו מתרפאים צאלקסגדריא של מַזְרִים ומשני אמר קרא כו' ולא דמי לסריס חמה שאין רפואתו צדורה לצוא כמו קטן שיגיע לכלל גדלות:

יבמה יבא עליה כָּֿ דהו. מדלֵּא כתיב אחי המת יבא עליה:
אמר קרא כי ישבו אחים יחדו. וממעטינן מיניה לעיל צפ"צ (דף פ': וסס) אשת אחיו שלא היה צעולמו מכלל שאס היה צעולמו אפילו יוס אחד מייצג אצל ליכא למימר דמיחדו דריש דאס כן אפי' סריס נמי לייצס מהאי טעמא דהא יחדו אימננו:

טענת בתולים כָּֿ שְׁשִׁים יום. אפי' ראינו שנסתרה כבר רצי יוסי אומר נסתרה לאלתר לאלתר לאו דוקא דאי אפשר לטוען עד שימצא צית דין:
לא נסתרה אפי' אחר כמה שנים. כלומר שאין אנו יודעין שנסתרה ט'אע"פ (א) שנכנסה לחופה ור"מ סבירא ליה דלא מוקי איניש אנפשיה שלא יסתר ויצעול צעילת מצוה אי נמי לא נסתרה שאנו יודעין צודאי שלא נסתרה וצהא לא פליג רצי מאיר:

היא

תימא רבי מאיר כי אמר ר' מאיר גדולה לקמן וקטנה לגדול דחור מינייהו ביאה דאיסורא הוא אבל קמן הבא על הקטנה דתרוייהו כי הדדי ניגהו לא אמר והא קתני בא על יבמה גדולה תגדלנו אמר רבי חגינא חוואה בא שאני והא תגדלנו קאמר דכל ביאה וביאה דאיסורא הוא אלא מחוורתא מתניתין דלא כרבי מאיר קרי כאן יִלְהָקִים לֵאחִיו שם והאי לאו בר הכי הוא אמר אביי אמר קרא יבמה יבא עליה כל דהו ָּֿרבא אמר בלאו הכי נמי לא מצית אמרת מי איבא מידי דהשתא אסירא ליה ולבתר שעתא שריא והא אמר רב יהודה אמר רב ָּֿכל יבמה שאין אני קורא ָּֿב בשעת נפילה יבמה יבא עליה הרי היא כאשת אח שיש לו בנים ואסורה ואימא הכי נמי אמר קרא יָּֿכי ישבו אחים יחדו אפילו בן יום אחד: יבמה שאמרה בתוך שלשים יום וכו': מאן תנא דעד תלתין יומין מוקים איניש אנפשיה אמר רבי יוחנן רבי מאיר היא דתניא ָּֿטענת בתולים כל שלשים יום דברי רבי מאיר רבי יוסי אומר יָֿנסתרה לאלתר לא נסתרה אף לאחר כמה שנים רבה אמר אפי' תימא ר' יוסי עד כאן לא קאמר ר' יוסי התם אלא בארוסתו דגיס בה אבל אשת אחיו

בית שמאי פרק שלשה עשר יבמות

לא פסל אס הראשונה. שהרי ציאתן שוה ואי ראשונה קנויה היא הרי היא אשתו ואחרונה ציאת זנות ואי לאו קנויה היא הרי שתינן נכריות אִלּוּ שלא ָּֿהיתה קנויה לאחיו ומקיים את הראשונה שלא נפסלה עליו אצל אחרונה לא דלמא קנויות הוו ומשצא על הראשונה קמה הך עליה צאיסור שני צמים: **פסל אס הקטנה.**

משוס גזירה דלמא קדים וצעיל חרשת צרישא וכדאמר בגמרא ואע"ג דממה נפשך היא שריא ליה הואיל וראשונה היא אי קנויה היא הא קנויה היא אי לאו קנויה היא נכרית צעלמא היא:
פסל אס החרש. שמא קטנה קנויה כולה וקינן החרשת משויירת: רבי אלעזר ה"ג צמתני. וצקמייטא"א רבי אליעזר גרס והכי אמרן צפ"ק דגדה (דף ת.) **מלמדן אס הקטנה שסמאן צו.** ותעקור נישואיה ויקיים את הגדולה: **גב' וכן א"ר אלעזר.** כן פדת דאמורא הוא הלכה כר"א דמתניתין והוא ר"א בן שמוע: **וצריכא.** לשמואל ור' אלעזר בן פדת למימר צקמייטא הלכה כר' אליעזר וצהא נמי הלכה כרבי אלעזר צדמטרייהו מלמדן את הקטנה למאן: **דאי איסתר צקמייטא.** גבי אציות (לעיל דף קט.) משוס דאכתי לא איקיים מצוה ייצוס הילכך מלמדן את הקטנה אשתו למאן ותמייצס יצמתו: **אצל צהא דאיקיים מצוה ייצוס.** צצתינן אימנא לא אמר שמואל הלכה כרבי אלעזר אלא יוציא שתינן צנט: **ואי אשמעינן צהא משוס גדולה רמיא קמי.** לייצומי משוס הכי מהדרינן אמיאון דקטנה כדי שמתייצס גדולה: **אצל איידך.** צההיא דאציות דגדולה אצות אשתו היא נימא לא רמיא קמיה ולא ילמדו קטנה למאן צצציל ייצומיה של גדולה צריכא: **מתני' יגדלו זה עס זה.** ואס צא לגרסה אינו יכול עד שיגדיל דגט קטן אינו גט: **איצמה אצמרה צסוך שלשים יוס.** שנכנס הציס: **לא נצעלני** לו. ליצס וגט יצמינן יוצא מתמח דיה כדמפרש צגמ"י והוא אומר צעלמין ודיין צגט כופין אותו לחלוץ דהיא נאצמנת דעד תלמין יומין מוקי איניש אנפשיה מלצעול: **לאחר ל' יוס (א.)**

הוא נאמן דלא מוקים איניש אנפשיה מלצעול ומייהו אידי לא משתריא דשיותה לנפשה חמיסה דאיסורא וצעיל חליצה ומצקשין הימנו אצל כופין לא דהא צעל: **צחיי צעלה.** ולא נתכוונה לפטור עצמה הימנו לאחר מיתת צעלה אלא שהיה להס כעס זה עס זה: **גב' לא חולצין ולא מייצמין.** קטן שמא ימצא סריס קטנה שמא תמצא אילוניות ואינס צני ייצוס נמצא. **דאיסורא.** קטן צגדולה דגדולה צת עושין היא ושמא הקטן ימצא סריס והרי נצעלה לאסור לה שלא צמקוס מצוה וכן גדול צקטנה אס תמצא אילוניות נמצא שפגע גדול צערוה אצל קטן וקטנה אפילו אינן צני ייצוס כגון הוא סריס והיא אילונית אין כאן איסור דקטן אוכל נצלות אין צ"ד מצווין להפרישות

וה"נ שניהן לאו צני עושין: **ונצתר שעסא.** כשיגדלו: **ואימא הדי נמי.** לעולם אסורה לו: **אפי' בן יוס אחד.** יצצו יחדו קאמר קרא יבמה יבא עליה ואפי' לא הוי משמע כל דהו מסצדא שריא ליה צקטנות כדאמר: **טענס צסולים.** להפסיד כחצמה: **כל שלשים יוס.** דיכול לטוען לא צעלתי עד עתה: **נפסרה לאסתר.** הוא טוען ואס טוען לאחר זמן אינו נאמן דודאי מרישא צעל ומנאלי צתולה וצתק והסמא הוא דרתח עליה:

מייבז

מסורת הש"ס

א) נצמשנה צצמשיות אימא לא פסל ועי' צפי' הרב מצרטורה וכו"ה גי' הירושלמי. ב) מדה ת. ג) ונעיל קי. ד) ונעיל סא: וסס נסמן. ה) וני' מוס' לעיל ב. ד"ה ואצות צגרטן רבה. ו) לעיל ל. ושי"ק. ז) מוספ' כחצות פ"א ע"ש. ח) צ"ל הוי קנויות יעביד. ט) ונעיל קט. י) ונקמן קיב. יא) ס) ונקמן קיד. יב) וצ"ל ואע"פ שלא נכנסה לחופה ר"ת ס"ל כו. מהרש"א.

גליון הש"ס

בתנ"י תגדלנו. עי' לעיל כ ע"ה תורה יבא עשה ודף לה ע"ב מוס' ד"ה חגיל:

הגהות הב"ח

א) גב' קורא בה צשעת נפילה: ב) רש"י ד"ה לאחר ל' יוס אמורה לא בעעלתי והוא אומר בעעלתיך הוא נאמן: ג) תוס' ד"ה לא אע"פ שנכנסה כפ"ל ומיתת שלא נצחק:

מוסף רש"י

יגדלו זה עם זה. ולא ימישנן שמא תמצא אילוניות או הוא סריס ומנא שונע צצשת אחיו שלא צמקוס מצוה. דעני להקיס לאחיו שס והאי לאו בר הכי הוא, אלא אמרינן ויל צתר ריב קטנים צעלמא דאינס סריסים (וחזירי יא.) קטן וקטנה לא חוריצין. או קטן או קטנה (דעיל סא.).

חבא שידך לעמוד חבא. שלש נשים יוצאות. צעל כחשו של צעל (נזדים צ.) האומרת טמאה אני לך. צא עלי אִדס אחד וטימאמי לך, וצאנסן קאמר, צצצת הכן דצאנסן נמי אסורה לו, ולהכי נועלת כחצמה דלא פשעה, דאי צצצת סיראל אינה יוצאה, דאִטסה מותרת לו, כדנפסק לן מויהא לא תפסעה, דאי צצין קמיייר אפילו ליסראל אסורה ואין לה כחצנה דהא פשעה, וצגמרא מפרש לה הכי (שס.) השמיים ביני לביןך. שאינו מורע, דדבר זה אינו גלוי לציות אלא לשמים (שס.) יעשו דרך בקשה. יצקשו הימנו שיפטרה צגט כדאי ואין מכריחין אותו (שס.) הדין עילך בית שמאי